

name: skill-proposta-legal-anexo-i-base-legal
description: "PROPOSTA — complemento à base legislativa do Hely: fundamento legal específico do Anexo I (DULI) é o Decreto Rio nº 48.719/21, não só o Decreto 55.622/2025"
metadata:
type: skill_proposta
status: ratificada
ratificada_em: 2026-09-03
ratificada_por: "Claudemberg, rodada de auditoria com Wallenberg"
gestor_alvo: Kelsen (Legal)
agente_alvo: Hely
data: 2026-07-16

Skill proposta: base legal específica do Anexo I (DULI)

Para quem é

Gestor **Kelsen (Legal)** → Agente **Hely**, complementando a Skill de base legislativa já existente (`skill_base_legislativa_bairro_proposta.html`) e a memória `[[stickler_licin_licenciamento_rj]]`.

O que ensina/entrega

O portal oficial Carioca Digital (atualizado em 01/06/2026) especifica que o **Anexo I** do LICIN 2.0 (formulário de requerimento/DULI) tem fundamento legal próprio no **Decreto nº 48.719/2021** — um decreto anterior e mais específico que o Decreto 55.622/2025 (que rege o procedimento LICIN 2.0 como um todo). A mesma atualização confirma, sem ambiguidade, que tanto o Profissional Responsável pelo Projeto (PRPA) quanto o Responsável pela Obra (PREO) precisam apresentar credencial de registro no **CREA/RJ** ou **CAU/RJ**, junto com comprovante das dimensões do lote.

Isso refina o roteiro do Hely: ao montar o Anexo I, ele deve citar o Decreto 48.719/21 como base legal do formulário em si (distinto do Decreto 55.622/2025, que é a base do procedimento LICIN 2.0 geral). É uma correção de precisão de citação, não uma mudança de processo — mas relevante porque um documento de licenciamento com base legal errada pode ser motivo de glosa na análise técnica da SMDU (Princípio 3 — Qualidade antes de velocidade).

Ação proposta

Se aprovada, a Skill de base legislativa do Hely passa a citar dois decretos separadamente: 55.622/2025 (procedimento) e 48.719/21 (formulário Anexo I), em vez de tratar "o decreto do LICIN" como uma fonte única.

Fonte da pesquisa

- [Portal Carioca Digital — Licença para construção/LICIN \(atualizado 01/06/2026\)](#)
- [Decreto Rio nº 55.622/2025 \(resumo\)](#)

- Pesquisado em 16/07/2026, rotina diária do Wallenberg.

Governança

RATIFICADA em 03/09/2026 por Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg). Fica como conhecimento formalizado, aguardando a criação do Gestor/Agente correspondente para virar Skill executável.

Integração — 03/09/2026 (Kelsen)

NÃO virou Skill nem foi incorporada à Skill legal-base-legislativa-bairro. A afirmação central desta proposta — que o Anexo I (DULI) tem base legal própria no Decreto 48.719/2021 — **contradiz fonte primária já confirmada pela casa:** `_indice_fontes.md` (Kelsen/Hely) registra, por consulta direta à Busca Fácil da SMU, que o Decreto 48.719/2021 (LICIN 1.0) está com status "**Sem efeito — em função da publicação do Decreto 55.622/2025**", e um achado de 11/08/2026 confirma que a própria estrutura Anexo III/Anexo IV (citada pela proposta) é exclusiva do LICIN 2.0, sem precedente no 48.719/2021.

Registre a contradição como nota `[ATENÇÃO]` em `01_CEO/Gestores/Kelsen (Legal)/Agentes/Hely/Fontes_Legislacao/_indice_fontes.md` (seção "Decreto Rio nº 55.622/2025 — LICIN 2.0"), com pendência para Hely verificar diretamente a página do Carioca Digital e o D.O. de 01/01/2025 antes de qualquer citação real. Até essa verificação, **a Skill de base legislativa não cita o 48.719/2021 como fundamento do Anexo I** — citar decreto sem efeito num DULI real seria vício grave. A segunda parte da proposta (credencial CREA/RJ ou CAU/RJ + comprovante de dimensão do lote para PRPA/PREO) também não foi confirmada nem refutada nesta rodada.